

1500526-10.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Injúria

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... pulou o muro.

Presente, ainda, a qualificadora veiculada no §1º do art. 150 do Código de Processo Penal, vez que o crime foi praticado no período noturno, de madrugada.

Perfeita a adequação típica ao disposto no art. 150, §1º, do Código Penal, e ausente causa de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Em sentido análogo, em relação ao crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500526-10.2021.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500526-10.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Injúria

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2250928/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 14631623 - DEL.POL.ORLANDIA, 882/21/468 -

DEL.POL.ORLANDIA, 2250928 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ARAÚJO GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

JOÃO ARAÚJO GONÇALVES, foi denunciado e se viu processado como incurso no art. 150, §1º, e 147, caput, combinados com o art. 61, II, f (violência contra a mulher na forma da lei específica), todos do Código Penal, em concurso material, nos moldes do art. 69, caput, do mesmo diploma legal, observando-se ainda o disposto nos artigos 5º, inciso III e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Consta da peça acusatória que, na madrugada do dia 11 de setembro de 2021, por volta das 3h57min, na Travessa Vinte e Um, nº 2477, no bairro Júlio Bucci, nesta cidade e comarca, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, entrou, clandestinamente, na casa da ex-companheira Roseli de Melo Viuvaldo, contra a vontade dela.

Noticia-se, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou a ex-companheira

Roseli de Melo Viuvaldo, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022 (fls.75/76). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 115/118). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência de instrução, na qual fora inquirida a vítima e, ainda, declarou-se a revelia do acusado (mídia às fls.187, termo de audiência de fls.187/189). O Ministério Público, em alegações finais orais, sustentou que restou provada a materialidade e a autoria dos delitos e, em consequência, pleiteou a procedência da ação penal. Lado outro, em alegações finais escritas, a defesa requereu a absolvição do acusado ante suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 190/197).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de JOÃO ARAÚJO GONÇALVES, acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 150, §1º, e 147, caput, combinados com o art. 61, II, f (violência contra a mulher na forma da lei específica), todos do Código Penal, em concurso material, nos moldes do art. 69, caput, do mesmo diploma legal, observando-se ainda o disposto nos artigos 5º, inciso III e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Não foram suscitadas preliminares. Após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se a procedência da ação penal. A materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), pelo relatório de investigação (fls. 137/150), e pelo teor da prova de natureza oral colhida em ambas as fases da persecução. Da mesma forma, a autoria restou suficientemente demonstrada, conforme também se extrai dos testemunhos prestados em ambas as fases da persecução, os quais passo a explorar. Anote-se que, como o crime de ameaça não deixa vestígios, a prova de natureza oral assume relevante valor probante.

A vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que, na data dos fatos, observou o acusado pulando o muro de sua residência e permaneceu no quintal. Seu intento era reatar o relacionamento, sendo que não aceitava o término. Chegou a dormir no local, vez que estava embriagado. Em razão disso, acionou a polícia, que, chegando no local, retirou o acusado da residência. Após, por meio de mensagens, o acusado a ameaçou, dizendo que iria “arrebentá-la” e que “atearia fogo nela e em sua filha”. Após, teve medidas protetivas deferidas e não teve mais nenhum problema com o acusado.

Insta salientar que, em crimes como o presente, a palavra da vítima assume especial valor probante, constituindo elemento de prova idôneo e relevante, sobretudo se consonante com os demais elementos de prova, conforme aponta o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11ª Câmara Criminal Apelação nº 0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014). O réu não compareceu na audiência, tendo sido decretada sua revelia. Em sede policial, todavia, assumiu a prática do delito de violação de domicílio. Afirmou, no mais, estar alcoolizado na data dos fatos, não se recordando de ter proferido ameaças contra a vítima. (termo acostado às fls. 60).

Nessa senda, em relação ao crime de violação de domicílio, comprova-se a autoria delitiva e os elementos do tipo em razão (i) da palavra do próprio réu, que confessou, na primeira fase da persecução, ter entrado na casa da vítima sem a permissão dela (termo às fls. 60), e (ii) da palavra da vítima, que narrou, em ambas as fases da persecução, como o acusado adentrou em sua residência, pulou o muro.

Presente, ainda, a qualificadora veiculada no §1º do art. 150 do Código de Processo Penal, vez que o crime foi praticado no período noturno, de madrugada. Perfeita a adequação típica ao disposto no art. 150, §1º, do Código Penal, e ausente causa de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Em sentido análogo, em relação ao crime de ameaça, comprova-se a autoria delitiva e os elementos do tipo em razão (i) da palavra da vítima, que narrou, em ambas as fases da persecução, como o autor a ameaçou, e (ii) do relatório de degravação das mensagens de áudio enviadas pelo réu à vítima, transcritas às fls. 137/150.

Destaca-se do citado relatório, os seguintes dizeres “Você me aguarda que eu estou chegando, dá quando você menos esperar, eu estou rebentando que aquilo ali tudo eu vou por fogo, não sei nem quem estiver com você lá dentro”. “Vou pôr fogo nos 2 cara. Vou acabar com os 2”. (fls. 138). Além disso, disse o acusado: “Se tá ligado que é só um cortinho, cortinho, só assim”. “Um cortinho só na sua artéria do pescoço” (fls. 140). Incontroverso, assim, o fato de ter o acusado ameaçado a vítima.

No mais, a dinâmica dos fatos denotou a seriedade e idoneidade da promessa do acusado de causar mal injusto e grave à vítima, gerando grande intimidação. Tanto é que, após o ocorrido, a última procurou autoridade policial para noticiar o episódio e requereu, ainda, medidas protetivas. Relembre-se que, em caso como o presente, a palavra da vítima goza de relevante valor probante, além do que, como já mencionado, restou amplamente corroborada pelas mensagens de áudio que o réu a enviou, acostadas no processo.

Perfeita a adequação típica ao disposto no art. 147, caput, do Código Penal, e ausente causa de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Anoto que os crimes foram praticados por meio de mais de uma conduta, a denotar a existência de concurso de crimes de natureza material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Delineadas as condutas delitivas, passo a dosar a pena.

Violação de domicílio.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do agente, considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). Ainda, não há elementos a justificar a exasperação da pena em razão das circunstâncias e consequências do crime.

Lado outro, o réu ostenta maus antecedentes (condenação transitada em julgado não geradora de reincidência – autos nº 1500066-51.2019.8.26.0288 - vide fls. 86/89). Assim, em razão de uma circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (apresentada pelo réu na primeira fase da persecução, vide termo acostado às fls. 60). Presente, lado outro, a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, pelo fato do acusado ter cometido o crime contra mulher em ambiente doméstico, assim, compenso agravante e atenuante. Todavia, presente, ainda, a agravante da reincidência (condenação definitiva não depurada pela prática de crime de furto - autos nº 0000319-27.2017.8.26.0404 - vide fls. 86/89). Assim, exaspero a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Enfim, na terceira fase de dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de

detenção.

Ameaça.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do agente, considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5º Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). Ainda, não há elementos a justificar a exasperação da pena em razão das circunstâncias e consequências do crime.

Lado outro, o réu ostenta maus antecedentes (condenação transitada em julgado não geradora de reincidência – autos nº 1500066-51.2019.8.26.0288 - vide fls. 86/89). Assim, em razão de uma circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Anoto que resta inviável o reconhecimento da confissão, vez que o acusado, ouvido na primeira fase da persecução, aponta que não se recorda de ter ameaçado a vítima. Presente, lado outro, a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, pelo fato do acusado ter cometido o crime contra mulher em ambiente doméstico. Presente, ainda, a agravante da reincidência (condenação definitiva não depurada pela prática de crime de furto - autos nº 0000319-27.2017.8.26.0404- vide fls.86/89). Assim, exaspero a pena intermediária em 1/5 (um quinto), fixando-a, assim, em 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Enfim, na terceira fase de dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Ante a configuração do concurso de natureza material, nos termos do art. 69 do Código Penal, promovo a soma das penas. Assim, fixo a pena definitiva total pelos delitos em 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Do regime de cumprimento de pena.

Ante a (i) quantidade de pena fixada, (ii) os maus antecedentes e (iii) a reincidência, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Do dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal intentada contra JOÃO ARAÚJO GONÇALVES, qualificado nos autos, para CONDENAR o acusado como incurso no art. 150, §1º, e 147, caput, combinados com o art. 61, II, f (violência contra a mulher na forma da lei específica), todos do Código Penal, em concurso material, nos moldes do art. 69, caput, do mesmo diploma legal, observando-se ainda o disposto nos artigos 5º, inciso III e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Tratando-se des crime cometido contra a mulher, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e levando-se em conta a reincidência, fica obstada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena corpórea por restrição de direitos. No mais, ante a reincidência e os maus antecedentes, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Poderá o acusado recorrer em liberdade em razão da inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Mantenho, todavia, as medidas protetivas outrora deferidas à vítima, por serem ainda necessárias.

Com o trânsito em julgado: (i) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais e (ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, inc. III, da CRFB.

Fixo os honorários do (a) advogado (a) nomeado (a) no valor máximo da Tabela

OAB/SP. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão, com cópia nos autos.
Custas ex lege.
Oportunamente, ao arquivo.
Publique-se, intimem-se e comunique-se.
Orlandia, 4 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA